

1502416-57.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... pelo acusado do veículo produto de furto.

Sua negativa não resiste à prova dos autos, pois as testemunhas foram categóricas ao relatarem que o acusado informou, durante a abordagem, que o veículo era seu e que o havia adquirido por R\$ 3.000,00 de pessoa que não soube identificar. Tais circunstâncias evidenciam sua ciência sobre a origem criminosa do bem.

Trata-se de veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502416-57.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502416-57.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2285918/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

EVANDRO GUSTAVO DOS ANJOS e LEONARDO CARVALHO DOS REIS estão sendo processados como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, após receber, de maneira escura, os denunciados receberam e conduziram o veículo GM/Monza, placas BNG5068, cor preta (RDO nº.709/2022 -Altinópolis/SP -CPJ). (avaliado em R\$9.057,00 (nove mil e cinquenta e sete reais), que pertence a vítima Lucas Henrique de Lima, cientes da origem criminosa.

Recebida a denúncia (fls. 85), o réu EVANDRO foi citado (fls. 126) e apresentou resposta à acusação (fls. 95/99), o réu LEONARDO constituiu defensor e apresentou defesa preliminar (fls. 107/113).

Durante a instrução, foi determinado o desmembramento dos autos com relação ao réu Leonardo, prosseguindo-se o presente feito somente com relação ao réu EVANDRO.

Após, tomaram-se as declarações da vítima, inquiriram-se duas testemunhas e interrogou-se o réu EVANDRO.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu Evandro nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a absolvição do réu Evandro, tendo em vista ele não ter ciência da origem ilícita do veículo. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a desclassificação para o delito de receptação culposa, fixação da pena-base no mínimo legal, regime aberto e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está provada pelos boletins de ocorrência (fls. 12/13 e 68/70), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16 e 71/73) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu EVANDRO é certa.

A vítima Lucas Henrique de Lima disse que seu veículo foi subtraído na cidade de Altinópolis/SP. Não se recorda da data exata. Após um mês o veículo foi localizado e devolvido. Não conhece o réu.

A testemunha Caio Henrique Fabbri Moschiar, policial civil, disse que abordou ambos os réus no veículo, sendo que Evandro conduzia. Evandro disse que teria adquirido o veículo de desconhecido por R\$ 3.000,00. Em solo policial, o réu Leonardo mudou a versão, assumindo a propriedade do veículo e isentando o réu Evandro de responsabilidade.

A testemunha Eduardo Costa Dourado, policial civil, corroborou as declarações de seu colega Caio.

Interrogado em juízo, o réu Evandro Gustavo dos Anjos negou os fatos. Disse não ter ciência de que o veículo era produto de crime. Estava na casa de um amigo e após sair para ensiná-lo a dirigir, foi abordado pelos policiais. Revistaram o veículo e nada de ilícito foi localizado. Indagado sobre o veículo disse que não era de sua propriedade, que estava apenas dirigindo. Não conhecia os policiais que lhe abordaram.

Pois bem.

Como se vê, a autoria do réu EVANDRO quanto à receptação do veículo está comprovada nos autos, uma vez que a prova oral confirmou a condução pelo acusado do veículo produto de furto.

Sua negativa não resiste à prova dos autos, pois as testemunhas foram categóricas ao relatarem que o acusado informou, durante a abordagem, que o veículo era seu e que o havia adquirido por R\$ 3.000,00 de pessoa que não soube identificar. Tais circunstâncias evidenciam sua ciência sobre a origem criminosa do bem.

Trata-se de veículo automotor sem nenhum documento, adquirido de pessoa não identificada, sendo nítida a tentativa do réu de furtar-se da responsabilidade, imputando a propriedade ao passageiro Leonardo, já no distrito policial, alterando versão anterior.

Desse modo, restou comprovado o dolo, já que as circunstâncias do caso concreto mencionadas evidenciam a ciência do réu EVANDRO sobre a origem criminosa do bem. Está incurso o réu EVANDRO, destarte, no art. 180, caput, do Código Penal.

Passo, pois, ao cálculo das penas.

Na primeira fase de dosimetria, destaca-se o elevado grau de culpabilidade do réu no cometimento do delito, na medida em que se trata de receptação de um veículo automotor, bem de valor econômico significativo, normalmente o mais valioso do patrimônio pessoal, apenas abaixo do bem imóvel, circunstância que revela intenso dolo do acusado e maior reprovabilidade da sua conduta, o que logicamente deve ser considerado nesta fase de dosimetria, sob pena de inegável violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Assim, em observância aos parâmetros do art. 59 do CP, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, está presente a agravante decorrente da reincidência, conforme certidão de antecedentes criminais (autos n. 0011213-18.2015.8.26.0506 - fls. 23). Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento a serem

consideradas, de modo que fica definitiva a pena acima calculada.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, pois o réu é reincidente e o regime aberto é franqueado somente ao réu primário (art. 33, § 2º, c, do CP).

A pena não comporta substituição por restritiva de direitos, considerando a reincidência do réu em crime patrimonial, estando ausentes os requisitos para a benesse legal (art. 44, II, do CP).

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois permanecem os fundamentos da custódia cautelar.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu EVANDRO GUSTAVO DOS ANJOS, qualificado a fls. 21, às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as comunicações de praxe e diligencie-se pela execução das penas.

Custas pelo réu, nos termos da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 01 de dezembro de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA